

Decreto 4405; Decreto 1200/4405

RECONOCE MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PEÑALOLÉN

MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN

Fecha Publicación: 28-SEP-2018 | Fecha Promulgación: 13-SEP-2018

Tipo Versión: Única De : 28-SEP-2018

Url Corta: <https://bcn.cl/3la41>



RECONOCE MODIFICACIÓN PARCIAL AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PEÑALOLÉN

Peñalolén, 13 de septiembre de 2018.- Hoy se ha decretado lo siguiente:
Núm. 1200/4.405.

Vistos:

Lo dispuesto por la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el DFL N° 1 de 2006, del Ministerio del Interior; el DFL N° 458 de 1975. que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y su Ordenanza General contenida en el DS N47 de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo: la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el decreto N° 55 (Minvu), de 28 de abril de 1989, publicado en el Diario Oficial de fecha 27 de julio de 1989; la resolución N° 45, de 6 de agosto de 1999, publicada en el Diario Oficial de 25 de septiembre de 1999.

Considerando:

- a. La Instrucción N° 378, de 25.07.2013, que contiene la decisión del H. Concejo Municipal de Peñalolén de dar inicio a la tramitación de un proyecto de Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén;
- b. El Ord. alcaldicio N° 2100/110, de 08.05.2015, mediante el cual la alcaldesa de la Municipalidad de Peñalolén remite al Sr. Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo antecedentes técnicos para revisión preliminar del proyecto Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén;
- c. La Instrucción N° 149, de 20.05.2015, en la que consta que el H. Concejo Municipal de Peñalolén tomó conocimiento del estudio correspondiente a la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén;
- d. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, de 12.06.2015, mediante el cual da fe del hecho de haber enviado cartas certificadas a diferentes organizaciones territoriales para la Primera Audiencia Pública de la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, a realizarse el día 02.06.2015;
- e. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, de 12.06.2015, que certifica el hecho de haberse practicado dos publicaciones en el Diario Las Últimas Noticias, los días 22 y 30 de mayo del año 2015, invitando a participar en la Primera Audiencia Pública de la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, a realizarse el día 02.06.2015;
- f. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, de 12.06.2015, que certifica que el día 02.06.2015, en el marco del proceso de participación ciudadana, se realizó la Primera Audiencia Pública de la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén;
- g. El certificado de la Secretaria Municipal, de 12.06.2015, mediante el cual se certifica que con fecha 03.06.2015, en el marco del proceso de participación ciudadana, se realizó la primera presentación al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil del proyecto de Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal

de Peñalolén;

h. El certificado de la Secretaria Municipal, de 03.08.2015, que certifica la realización de la exposición al público de la Memoria Explicativa, Texto Resolutivo y planos relativos al proyecto de Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, entre el 22.06.2015 y el 22.07.2015, ambas fechas incluidas;

i. El Ord. N° 4551, de 14.09.2015, del Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual informa observaciones al proyecto de Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, en su revisión preliminar;

j. El Ord. RRNN N° 678. de 22.09.2015, de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, mediante la cual -en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica- remite respuesta de la Subsecretaría del Ministerio de Medio Ambiente sobre la segunda versión del informe ambiental de la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén;

k. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, de 23.10.2015, que certifica la realización de dos publicaciones en el Diario Las Últimas Noticias, los días 19 y 21 de septiembre del año 2015, informando acerca de la exposición al público de la Evaluación Ambiental Estratégica relativa a la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén;

l. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, de 23.10.2015, que certifica la realización de la exposición al público de la Evaluación Ambiental Estratégica, entre los días 23 de septiembre al 22 de octubre, ambos de 2015;

m. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, de 23.10.2015, que certifica el envío de cartas certificadas a diferentes organizaciones territoriales y vecinos de la comuna, invitándolos a participar en la Segunda Audiencia Pública de la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, a realizarse el día 11.11.2015;

n. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, de 27.11.2015, mediante el cual certifica que en el marco del proceso de participación ciudadana de la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, con fecha 11.11.2015 se realizó la Segunda Audiencia Pública de consulta;

o. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, de 23.11.2015, que certifica el hecho de haberse publicado en el Diario Las Últimas Noticias, los días 31 de octubre y 6 de noviembre, ambos de 2015, la invitación a participar en la Segunda Audiencia Pública para la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén;

p. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, de 04.12.2015, mediante el cual certifica que el día 02.12.2015, en el marco del proceso de participación ciudadana para la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, se consultó al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil;

q. La Instrucción N° 403, de 10.12.2015, de la Secretaría Municipal de Peñalolén, que transcribe el acuerdo del Honorable Concejo Municipal de esta comuna, adoptado en Sesión Extraordinaria N° 5, de 10.12.2015, que aprueba la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, y da respuesta a las observaciones recibidas;

r. El decreto alcaldicio N° 1200/230, de 13.01.2016, mediante el cual se declara que el H. Concejo Municipal aprobó el proyecto de Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, en los términos expuestos en la Sesión Extraordinaria celebrada el 10.12.2015;

s. El Ord. alcaldicio N° 1200/16, de 15.01.2016, mediante el cual se remiten al Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, los antecedentes relativos a la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, para su revisión oficial;

t. El Ord. N° 0822, de 10.02.2016, de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, que acusa recibo del proyecto de Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, y solicita antecedentes para revisión oficial;

u. El Ord. alcaldicio N° 1200/607, de 16.03.2016, mediante el cual se remiten antecedentes a la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo para

su revisión oficial;

v. El Ord. N° 2079, de 25.04.2016, del Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, que informa observaciones al proyecto de Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén;

w. El Ord. alcaldicio N° 1200/672, de 12.05.2016, dirigido al Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo que subsana observaciones al proyecto de Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén;

x. El Ord. N° 3389, de 30.06.2016, del Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual se emite el informe técnico favorable sobre los antecedentes administrativos y técnicos que conforman el proyecto Modificación al Plan Regulador de Peñalolén;

y. Que, mediante decreto alcaldicio N°1200/3326, de fecha 20 de julio de 2016, se aprobó el texto de la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado sectores Antupirén, Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal, en el sentido de reemplazar parte de la Ordenanza Local de Plan Regulador Comunal publicada en el Diario Oficial con fecha 28 de abril de 1989 y sus modificaciones posteriores, referidas a redefiniciones de cinco sectores de la comuna, de acuerdo a lo graficado en los Planos MP-PRC-01 (escala 1:2000), MP-PRC-02 (escala 1:2000), MP-PRC-03 (escala 1:1000), MP-PRC-04 (escala 1:1000) y MP-PRC-05 (escala 1:2000), en las cuales se cambian las condiciones técnico-urbanísticas del Plan Regulador Comunal de Peñalolén;

z. Que, el referido decreto alcaldicio fue publicado en la edición del Diario Oficial del día 27 de julio de 2016;

aa. Que, el día 26 de agosto de 2016, se interpuso un recurso de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, con el objeto de que se dejara sin efecto el decreto alcaldicio citado en la letra anterior, alegándose exclusivamente acción de protección respecto del denominado Sector Antupirén. Esto último, por los motivos indicados en la referida presentación. El recurso señalado se tramitó con el Rol de Ingreso N° 97606-2016;

bb. La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago rechaza el recurso de protección, mediante sentencia de 30 de noviembre de 2017. En contra de dicho fallo apela la recurrente ante la Excelentísima Corte Suprema. El recurso de apelación se tramitó ante la Excelentísima Corte Suprema con el Rol de Ingreso N° 45.353-2017;

cc. El día 15 de mayo de 2018, la Excelentísima Corte Suprema, acoge el recurso de protección, por los motivos indicados en la respectiva resolución, dejando sin efecto el decreto alcaldicio N° 1200/3.326, antes citado;

dd. Con fecha 18 de julio de 2018, la Ilustrísima Corte de Apelaciones ordena el cúmplase de la sentencia citada en la letra anterior;

ee. Que, el presente decreto tiene por objeto reconocer la modificación de plan regulador comunal de Peñalolén, solamente en aquellos sectores que no fueron materia del referido recurso de protección.

Decreto:

1.- Reconócese la Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, solamente en cuanto modifica parte de la Ordenanza Local publicada en el Diario Oficial con fecha 28 de abril de 1989 y sus modificaciones posteriores, referidas a redefiniciones de cuatro sectores de la comuna, en los términos que se expresan en el siguiente Texto Resolutivo:

Artículo 1°:

1.- Modifícase el Plan Regulador Comunal de Peñalolén, aprobado por decreto N° 55 (Minvu) de fecha 28 de abril de 1989, publicado en el Diario Oficial de fecha 27 de julio de 1989, y resolución N° 45, de 6 de agosto de 1999, publicada en el Diario Oficial de 25 de septiembre de 1999 y sus modificaciones posteriores, en el sentido de realizar una modificación en los sectores del área territorial de la comuna, denominados: Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal.

Artículo 2°:

1.- Área localizada al poniente de Av. Las Perdices, modificación "Las Perdices", identificado por el polígono A-B-C-D-E-F-A en el plano MP-PRC-02 escala 1:2000, que por este acto se aprueba, y modifica el Plano PRC-P-86, lámina 1, en lo que respecta a los polígonos señalados, que modifica la "Zona R1" a "Zona R2" del Plan Regulador Comunal vigente.

2.- Área localizada al norte de Av. Oriental, modificación "Oriental", identificado por el polígono A-B-C-D-A en el plano MP-PRC-03, escala 1:1000, que por este acto se aprueba. y modifica la lámina única del Plano PRC-P-86, lámina 1, en lo que respecta a los polígonos señalados, que modifica la "Zona SM1" a "Zona R2" del Plan Regulador Comunal vigente.

3.- Modifíquese la "Zona R1" a "Zona R2" para el Sector de Las Perdices y la "Zona SM1" a "Zona R2" para el sector Oriental, del presente Texto Resolutivo, junto a sus normativas asociadas, quedando como sigue:

4.- Reemplácese en el artículo 29°, Capítulo IV, Definición de Macroáreas, Zonificación, Usos de Suelo y Normas Especiales de la Ordenanza del Plan Regulador Vigente y el Plano PRC-P-86, lámina 1 y 2, la "Zona R2" por nueva "Zona R2", junto a sus normativas asociadas quedando como sigue:

Zona R2

USOS PERMITIDOS

RESIDENCIAL

EQUIPAMIENTO, con la excepción de las actividades expresamente prohibidas.

TRANSPORTE, con la excepción de las actividades indicadas en usos prohibidos.

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, con la excepción de las actividades indicadas en usos prohibidos.

ESPACIO PÚBLICO

ÁREA VERDE

USOS PROHIBIDOS

.

USOS PROHIBIDOS	CLASE	ACTIVIDAD
RESIDENCIAL		Moteles
EQUIPAMIENTO	Salud	Cementerios, plantas y botaderos de basura.
	Cultura	Zoológicos.
	Esparcimiento y Cultura	Hipódromos.
	Comercio	Terminales de distribución. Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C. Discotecas.
	Servicios	Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C. Garaje, talleres de servicios de vehículos y talleres mecánicos, talleres molestos.
	Industria y Almacenamiento	Inofensivos, molestos, insalubres.
INFRAESTRUCTURA	Transporte	Terminales y/o depósito de transporte terrestre. Estaciones de intercambio modal. Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C.
	Sanitaria	Vertedero y/o botadero de basura, rellenos sanitarios y estaciones de transferencia de residuos.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		Industria. Plantas de revisión técnica. Actividades de servicio de carácter similar al industrial. Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C. Usos asimilados por la O.G.U.C. artículo 2.1.28. inciso 3.

CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y DE EDIFICACIÓN:

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN		USO Residencial	USO Equipamiento	USO Act. Productivas
Densidad bruta máxima	Hab/Há	450	No Aplica	No Aplica
Superficie de subdivisión predial mínima	m2	100	160	300
Coeficiente de ocupación de suelo		0.7	0.7	0.7
Coeficiente de constructibilidad		1.4	1,2	1,4
Sistema de agrupamiento		Aislado Parcado Continuo	Aislado Parcado	Aislado
Rasantes y Distanciamiento		Art. 2.6.2 - 2.6.3 O.G.U.C.	Art. 2.6.2 - 2.6.3 O.G.U.C.	3
Altura de edificación	Aislado	Art. 2.6.3. O.G.U.C.	Art. 2.6.3. O.G.U.C.	Art. 2.6.3. O.G.U.C.
	Parcado	Art. 2.6.3. O.G.U.C.	Art. 2.6.3. O.G.U.C.	No Aplica
	Continuo	8 metros	-	-
Antejardín mínimo	metros	2	No se exige	3
Estacionamientos		Art 7.1.2. P.R.M.S. Zona "D".		

Artículo 3°:

1. Área localizada al nor-orienté de Av. Américo Vespucio/Litoral, modificación "Cancha Tres", identificado por el polígono A-B-C-D-A en el plano MP-PRC-04, escala 1:1000, que por este acto se aprueba, y modifica Plano PRC-P-86, lámina 1, en lo que respecta a los polígonos señalados, que modifica la "Zona EQ" a "Zona EQ-1" del Plan Regulador Comunal vigente.

2. Agréguese en el artículo 29°, Capítulo IV, Definición de Macroáreas, Zonificación, Usos de Suelo y Normas Especiales de la Ordenanza del Plan Regulador Vigente la "Zona EQ-1" para el sector de Av. Américo Vespucio/Litoral, modificación "Cancha Tres", junto a sus normativas asociadas quedando como sigue:

Zona EQ-1

USOS PERMITIDOS

EQUIPAMIENTO, con la excepción de las actividades expresamente prohibidas.

ESPACIO PÚBLICO

ÁREA VERDE

USOS PROHIBIDOS

.

USOS PROHIBIDOS	CLASE	ACTIVIDAD
RESIDENCIAL		Vivienda. Edificaciones destinadas al hospedaje.
EQUIPAMIENTO	Comercio	Venta de repuestos y accesorios de vehículos motorizados, nuevos o reciclados. Discotecas o similar. Compra, venta de materiales de reciclaje. Estaciones de servicio, servicentros o centros de servicio Automotor. Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C. Terminales de distribución. Estacionamientos.
	Esparcimiento	Hipódromos. Zoológicos. Casinos. Juegos electrónicos o mecánicos.
	Salud	Cementerios. Crematorios.
	Seguridad	Bases militares. Cárceles. Centros de detención. Centros de internación provisoria. Centros de privación de libertad.
	Servicios	Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C. Garaje, talleres de servicios de vehículos y talleres mecánicos, talleres molestos.
INFRAESTRUCTURA	Transporte	Terminales y/o depósito de transporte terrestre. Estaciones de intercambio modal. Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C.
	Sanitaria	Vertedero y/o botadero de basura, rellenos sanitarios y estaciones de transferencia de residuos.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		Taller, taller artesanal. Industria. Plantas de revisión técnica. Actividades de servicio de carácter similar al industrial. Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C. Usos asimilados por la O.G.U.C. artículo 2.1.28. inciso 3.

CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y DE EDIFICACIÓN:

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN		USO Equipamiento
Densidad bruta máxima	Hab/Há	No Aplica
Superficie de subdivisión predial mínima	m2	1000
Coeficiente de ocupación de suelo		0.7
Coeficiente de constructibilidad		3
Altura máxima de edificación	metros	Art. 2.6.3. O.G.U.C.
Antejardín mínimo		No se exige
Sistema de agrupamiento		Aislado Pareado Continuo
Distanciamiento mínimo deslindes	metros	Art. 2.6.2-2.6.3 O.G.U.C.
Estacionamientos		Art 7.1.2. P.R.M.S. Zona "D"

Artículo 4°:

1. Área localizada al nor-orienté de Av. Américo Vespucio/Las Torres, modificación "El Sauzal", identificado por el polígono A-B-C-D-A en el plano MP-PRC-05, escala 1:2000, que por este acto se aprueba, y modifica Plano PRC-P-86, lámina 2, en lo que respecta a los polígonos señalados, que reemplaza la "Zona R2", "Zona R3", "Zona SM1" del P.R.C., y "Equipamiento Recreacional y Deportivo (Art. 5.2.4.1 del P.R.M.S).", a "Zona R10" del Plan Regulador Comunal vigente, modificando además la vialidad de calle Mar Tirreno, en el sentido de redefinir el trazado.

2. Agréguese en el artículo 29°, Capítulo IV, Definición de Macroáreas, Zonificación, Usos de Suelo y Normas Especiales de la Ordenanza del Plan Regulador Vigente, la nueva "Zona R10" para el sector de Av. Américo Vespucio/Las Torres, modificación "El Sauzal", junto a sus normativas asociadas quedando como sigue:

Zona R10

USOS PERMITIDOS

RESIDENCIAL, con la excepción de las actividades expresamente prohibidas.
EQUIPAMIENTO, con la excepción de las actividades expresamente prohibidas.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, con la excepción de las actividades expresamente

prohibidas.
ESPACIO PÚBLICO
ÁREA VERDE

USOS PROHIBIDOS

.

USOS EXCLUIDOS	CLASE	ACTIVIDAD
RESIDENCIAL		Moteles.
	Comercio	Venta de repuestos y accesorios de vehículos motorizados, nuevos o reciclados. Discotecas o similar. Compra, venta de materiales de reciclaje. Estaciones de servicio, servicentros o centros de servicio Automotor. Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C. Terminales de distribución. Estacionamientos.
EQUIPAMIENTO	Esparcimiento	Hipódromos. Zoológicos. Casinos. Juegos electrónicos o mecánicos.
	Salud	Cementerios. Crematorios.
	Seguridad	Bases militares. Cárceles. Centros de detención. Centros de internación provisoria. Centros de privación de libertad.
	Servicios	Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C. Garaje, talleres de servicios de vehículos y talleres mecánicos, talleres molestos.
INFRAESTRUCTURA	Transporte	Terminales y/o depósito de transporte terrestre. Estaciones de intercambio modal. Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C.
	Sanitaria	Vertedero y/o botadero de basura, rellenos sanitarios y estaciones de transferencia de residuos.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		Industria. Plantas de revisión técnica. Terminales y depósitos de vehículos, y los asimilados a los artículos 4.13.7 y 4.13.12 de la O.G.U.C. Usos asimilados por la O.G.U.C. artículo 2.1.28. inciso 3.

CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y DE EDIFICACIÓN:

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN		USO Residencial	USO Equipamiento	USO Act. Productivas
Densidad bruta máxima	Hab/Há	1000	No Aplica	No Aplica
Superficie de subdivisión predial mínima	m2	700	1000	300
Coeficiente de ocupación de suelo		0.7	0.7	0.7
Coeficiente de constructibilidad		3	3	2
Altura máxima de edificación	N° de pisos	12	-	2
	metros	36	Art. 2.6.3. O.G.U.C.	8
Antejardín mínimo		3	No se exige	5
Sistema de agrupamiento		Aislado Parcado Continuo.	Aislado Parcado Continuo.	Aislado
Distanciamiento mínimo deslindes	metros	Art. 2.6.2-2.6.3 O.G.U.C.	Art. 2.6.2-2.6.3 O.G.U.C.	3
Estacionamientos		Art 7.1.2. P.R.M.S. Zona "D"		

2. La documentación del expediente que conforma la presente "Modificación Parcial al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, Sectores Las Perdices, Oriental, Cancha Tres, El Sauzal", estará a disposición de la comunidad en dependencias de Asesoría Urbana de este municipio y en la página web www.penalolen.cl.

3.- Publíquese el presente decreto alcaldicio junto con el Texto Resolutivo en el Diario Oficial.

Anótese, comuníquese y transcribábase el presente decreto a todas las Direcciones y Unidades Municipales, publíquese, cúmplase y hecho, archívese.- Carolina Leitaó Álvarez-Salamanca, Alcaldesa.- Luz Marina Román Duk, Secretaria Municipal.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.- Luz Marina Román Duk, Secretaria Municipal.